

1502160-93.2021.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2288283/2021 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-LINS, 20964185 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 4581/21/405 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2288283 - CENTRAL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502160-93.2021.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502160-93.2021.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2288283/2021 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-LINS, 20964185 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 4581/21/405 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2288283 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Manoel Aparecido Chiodi

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra MANOEL APARECIDO CHIODI, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso I, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, continuamente, em datas e horários incertos, mas dentro do período compreendido entre 21 de maio de 2021 e 21 de outubro de 2021, na Rua Men de Sá, s/n, bairro Parque das Américas, em Lins, Manoel Aparecido Chiodi, subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em água tratada para o consumo, pertencente à Municipalidade de Lins, perfazendo o total de 8.594 m3 (oito mil, quinhentos e noventa e quatro metros cúbicos) (fls.121/124).

O réu foi preso em flagrante delito (fls. 01/02).

Ausentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva foi determinada expedição de alvará de soltura (fls. 75/76).

A denúncia foi recebida (fl. 125).

O acusado apresentou resposta à acusação (fls.128/129).

Designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 147/149).

No decorrer da instrução foram ouvidas a vítima, testemunhas de acusação e defesa.

O réu foi interrogado (fls. 212/219).

Em memoriais, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal nos termos em que proposta, argumentando que estão comprovadas autoria e materialidade do crime (fls. 222/226).

A Defesa pleiteou a aplicação do princípio da insignificância para absolver o réu.

Em caso de não entendimento, pediu a aplicação da pena no mínimo legal (fls. 235/241).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A absolvição do acusado é medida que se impõe.

A materialidade está comprovada pelos boletins de ocorrência (fls.14/18 e 19/23)

laudo pericial (fls. 101/107) e pela prova oral colhida nos autos.

No entanto, não ficou comprovada a autoria do crime imputado ao réu.

Wesly Quirino Melges, representante da vítima, em solo policial, disse que é funcionário da guarda municipal e patrimonial. Constatou que no prédio onde futuramente funcionará um prédio da "Zoonose" havia uma ligação clandestina de água. O morador do sítio ligou uma mangueira na tubulação de água do prédio. Contatou o investigador Thiago. O policial compareceu com a equipe, juntamente com um funcionário da Sabesp e constatou o delito. Houve também rompimento do lacre do hidrômetro (fls. 12). Em juízo, disse que foram até o local e constataram um "gato" ligado no prédio que será a "Zoonose" e na casa do réu. A água estava sendo subtraída do estabelecimento da prefeitura para a residência. Deslocou-se até a residência e informou sobre a situação. O réu alegou que os funcionários da empreiteira haviam autorizado a ligação de água. Informou que estava errado e que se tratava de um crime. A Sabesp foi até o local, realizou o corte de água e lacrou o hidrômetro. Meses depois retornaram na propriedade e se depararam com outra ligação clandestina favorecendo a residência do acusado. O lacre do hidrômetro havia sido danificado. Na segunda oportunidade acionaram a polícia civil. Não presenciou a abordagem de Manoel. Na primeira ocorrência foi atendido pelo filho do réu. Havia um local onde a água furtada era armazenada. O prédio da futura "Zoonose" é cercado por alambrado (mídia digital).

A testemunha de acusação Thiago Fernando Alves Arioli, policial civil, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 03. Em juízo, relatou que foram informados pela guarda municipal sobre o furto de água por um sítio. Havia uma ligação clandestina beneficiando a propriedade vizinha. Wesley informou que a situação já havia ocorrido anteriormente e que as mangueiras foram religadas. Constataram o delito. A água era subtraída do prédio da "Zoonose". Localizaram o proprietário do sítio, Manoel. O réu alegou que o filho havia realizado a ligação clandestina. Não há divisão de terreno de onde o acusado cria porcos e a residência. João, filho de Manoel, é conhecido nos meios policiais pela prática de furtos de gado (mídia digital).

A testemunha de acusação Marcos Mongorance, em solo policial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 04. Em juízo, disse que é funcionário da "Sabesp". O funcionário da prefeitura detectou o furto de água. Foi solicitado que comparecesse no local. Constatou que a prefeitura havia cortado o fornecimento de água do estabelecimento, porém, de alguma forma, a água foi religada. Havia um cano que desviava a água para o sítio. O prejuízo foi do município de Lins (mídia digital).

A testemunha de defesa João Aparecido Lopes, em juízo, disse que conhece o sítio. Manoel contemplou cada filho com uma parte da propriedade rural. O filho do réu foi quem furtou água. O acusado jamais cometeria tal delito. Há uma mina d'água na propriedade do réu. O terreno onde os porcos são criados é do filho do acusado. A propriedade rural está em inventário e Manoel recebeu uma parte. O acusado ficou com a parte dos fundos. A área de propriedade do filho de Manoel é vizinha ao estabelecimento da prefeitura (mídia digital).

O informante Daniel de Souza Simeão, em juízo, disse que é genro do réu. Morou no

sítio. João, seu cunhado, utilizou a água do estabelecimento da prefeitura. Manoel dividiu a terra entre os filhos. O terreno de João estava sendo beneficiado pela água furtada. João disse que se entregaria para os policiais, o que não foi feito. Já trabalhou na empresa que estava construindo o barracão. Os funcionários da empreiteira cederam a água para João, porém ele continuou usufruindo mesmo quando o serviço da empresa foi finalizado. A terra de João era vizinha da propriedade de prefeitura (mídia digital).

O réu Manoel Aparecido Chiodi, em solo policial, disse que é proprietário do sítio beneficiado pela água. Mora no local com seu filha, seu genro e dois netos. Um outro filho possui um cômodo e um mangueirão de porco na propriedade, onde passa parte do dia cuidando da criação. Estava presente no local durante as diligências da Sabesp e a polícia civil. Possui um poço, motivo pelo qual não paga água para a Sabesp. Seu filho João foi quem fez a ligação clandestina. Sabia do furto de água e pediu para seu filho fazer um poço, mas "não adiantou". Alegou não saber o paradeiro de seu filho (fls. 11). Em juízo, negou os fatos. Não realizou a ligação clandestina. Nunca teve problema com a justiça. Os funcionários da empreiteira cederam água para seu filho, mas ele continuou utilizando mesmo após finalizada a obra. Foi colocado um lacre na relógio de água. Gados passavam pelo local, pois não havia cerca. Não sabe se o lacre foi danificado pelos gados ou por vândalos. Não autorizou seu filho a utilizar a água. Negou ter realizado a ligação clandestina. Sua propriedade possui mina d'água. João dava água para os porcos e regava a plantação. Cedeu um terreno para cada filho (mídia digital).

A subtração de água foi confirmada pelo laudo pericial, que constou: "Foi de interesse pericial o registro de entrada d'água. Este localizado no terço frontal esquerdo, que apresentava dano aparente de aspecto recente, com rompimento do lacre de desligamento da Sabesp. (...) Além disso, na área livre, defronte para edificação, existia no chão, conectado a tubulação d'água do imóvel, um tubo de encanamento d'água exposto ao sol de cerca 200 metros de extensão. Que atravessava o imóvel entrando na propriedade adjacente do flanco esquerdo".

Nesse sentido também são as declarações das testemunhas Thiago Fernando - que disse ter sido informado por Wesley que a ligação clandestina já havia ocorrido anteriormente, a Sabesp havia lacrado o hidrômetro, mas as mangueiras foram religadas -, e Marcos, funcionário da Sabesp, que foi até o local e constatou que um cano havia sido adaptado para desviar água para um sítio vizinho.

O réu, entretanto, afirmou em sede policial e também em juízo que o responsável pela subtração foi seu filho João André Chiodi, e que teria advertido-o de que deveria construir um poço ao invés de subtrair água alheia, mas de nada adiantou.

Disse também que funcionários de uma empreiteira permitiram que seu filho utilizasse a água, e que ele continuou fazendo uso após a finalização da obra. Além disso, afirmou que a ligação clandestina de água beneficiava a parte do imóvel que cedera ao filho. Ele tinha conhecimento do fato, mas não era beneficiado de forma alguma pela água captada. Na parte do imóvel que ficou consigo tem um poço do qual retira a água necessária à manutenção de sua propriedade.

A testemunha João Aparecido Lopes disse que conhece o sítio e que foi o filho de Manoel quem furtou água e não ele. Confirmou que ele contemplou cada filho com uma parte da propriedade rural. O filho cria porcos na parte do terreno que ficou lhe pertencendo, por isso acabou subtraindo a água da Prefeitura. Na parte que ficou pertencendo ao réu há uma mina d'água, por isso tem certeza que o acusado jamais cometeria tal delito.

Daniel de Souza Simeão também relatou que era o terreno de João que estava sendo beneficiado pela água furtada, e não a de Manoel, pois é a parte vizinha da propriedade da Prefeitura.

Como bem pontuado, a prova oral produzida em Juízo confirma a versão apresentada pelo réu desde o início, de que o autor da subtração seria seu filho João e não ele.

É certo que houve a subtração, mas a execução do crime não pode ser atribuída ao réu, já que a prova oral produzida em juízo demonstrou elementos suficientes que apontam a autoria do crime a pessoa diversa do acusado em questão.

É imperioso para o decreto condenatório que haja prova bastante de que o réu tenha

praticado o verbo nuclear do tipo - "subtrair" -, ou tenha concorrido de qualquer forma para a subtração, mas, encerrada a instrução, constata-se não existir prova de que tenha concorrido para a infração penal.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o réu MANOEL APARECIDO CHIODI da imputação da prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso I, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, com fundamento no inciso V, do artigo 386, do Código de Processo Penal.

Isentos de custas.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, e, com as comunicações e cautelas de praxe, archive-se.

Oportunamente, archive-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lins, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA